REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPRA ÁGIL ID: 1413-508-COT26

El presente documento contiene las condiciones establecidas por Gendarmería de Chile, para la formalización de una compra ágil.

LOS PROVEEDORES POR EL SOLO HECHO DE COTIZAR, ACEPTAN LAS CONDICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN.

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN:
CDP DE CASTRO REQUIERE TIMBRES DE GOMA AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS

MONTO TOTAL ESTIMADO ADQUISICIÓN $322.000 (IVA. incluido)

IMPORTANTE: Incluir costo de despacho en su oferta

DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

El proveedor deberá subir al Portal www.mercadopublico.cl una cotización que incluya en detalle:
La descripción del bien o servicio que está ofreciendo y una cotización que incluya: la vigencia de la oferta, detalle del monto unitario, total neto/con impuesto incluido, plazo de entrega (o puesta en marcha del servicio, según corresponda) y datos de contacto (nombre/teléfono/correo electrónico).

IMPORTANTE:

1.- El oferente debe considerar plazo de entrega en su oferta, señalado en días hábiles.
2.- El oferente debe postular por el total de los productos o NO será evaluada su oferta.
3.- El oferente debe postular máximo por monto total disponible o no se evaluara su oferta.
4.- El oferente debe ajustarse a las especificaciones y/o características técnicas de los productos solicitados ajustándose al requerimiento o de lo contrario no serán evaluados.
5.- El Oferente deberá indicar el plazo de entrega para esta compra.
6.- El Oferente deberá presentar documentación que acredite si tiene Políticas Sustentables.

NOTA: Los oferentes podrán presentar los documentos exigidos en formatos distintos, siempre que cumplan fielmente a lo solicitado en las especificaciones administrativas y técnicas, de lo contrario, la oferta no podrá ser evaluada. A excepción del Formulario N°1 "Declaración de implementación Políticas de Sustentabilidad".

Se solicita no subir las ofertas en archivos "Winrar", debido a que, desde 1 de abril de 2019, Gendarmería aplicó una nueva política de seguridad en el antivirus institucional que bloquea estos archivos, estando solo autorizado para abrir archivos comprimidos en formato .zip o .7zip.

PRODUCTOS A COTIZAR:

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS
20 Unidades	Timbres de Goma automáticos Personalizados, diferentes diseños de uso Institucional de 42 X 42 mm.
	INFORMACIÓN IMPORTANTE Los diseños serán aportados al oferente adjudicado una vez el proceso concluya y este haya aceptado formalmente carta compromiso que se adjunta al proceso, **EL QUE SERÁ DE CARÁCTER EXCLUYENTE.**

Criterios de Evaluación	Puntaje	Ponderación	Puntaje ponderado
Precio	1-10	50%	5.0
Plazo de entrega o ejecución del servicio	1-10	45%	4.5
Políticas de Sustentabilidad*	0-10	5%	0.5

*A excepción del criterio "precio" y "políticas de sustentabilidad", el resto de los criterios de evaluación, puntajes y ponderaciones se mencionan a modo de "propuesta". Dependerá del bien o servicio a contratar el criterio a utilizar.

a) En el caso del criterio de evaluación "Precio", el puntaje ponderado se determinará aplicando la siguiente fórmula: ((Precio más ventajoso x 10) / (precio ofrecido)) x ponderación del criterio.

b) En el caso del criterio de evaluación "Plazo de entrega/ ejecución del servicio", el puntaje se determinará según la siguiente fórmula: ((Plazo más ventajoso x 10) / (plazo ofrecido)) x ponderación del criterio.

Notas:

a) El plazo de entrega y/o ejecución no puede ser mayor a XX días hábiles, desde la aceptación de la orden de compra (la aceptación de la orden de compra deberá realizarse en el Portal dentro de las 48 horas siguientes a la respectiva emisión).

b) En caso de indicar plazo de entrega o ejecución inmediata o no señalar si los días son corridos o hábiles, se considerará para efectos de evaluación como "01 día hábil". En caso de no indicar plazo de entrega, será evaluado con puntaje 0.

c) En el caso del criterio de evaluación "Garantía", el puntaje se determinará según la siguiente tabla:

Garantía	Puntaje	Puntaje Ponderado
Mayor a 12 meses	10	1,50
De 06 a 12 meses	07	1,05
Menor de 06 meses	0	0

Nota: La Garantía no puede ser inferior a 06 meses, contados desde la recepción de los productos.
En caso de no indicar Garantía, será evaluado con puntaje 0.

El criterio de Políticas de Sustentabilidad, el puntaje ponderado se calculará aplicando la siguiente tabla:

Políticas de sustentabilidad	Puntaje	Puntaje ponderado
El oferente cuenta con políticas de sustentabilidad implementados en su empresa, Completa Formulario N° 01 y adjunta Medios de Verificación.	10	0,5
El oferente NO cuenta con políticas de sustentabilidad implementadas en su empresa, o el oferente declara implementar políticas de sustentabilidad pero NO las indica o NO adjunta Medios de Verificación.	0	0
El oferente NO completa o NO Adjunta Formulario N° 01, o sólo adjunta Medios de Verificación.	0	0

Nota: El oferente deberá completar y subir el Formulario N° 01, "Declaración de implementación de políticas de sustentabilidad" indicando si cuenta con políticas de sustentabilidad implementadas en la empresa y adjuntar Medios de Verificación. En caso de declarar que no implementa políticas o, en caso de indicar que sí los implementa, pero no las señala o no adjunta Medios de Verificación, será evaluado con puntaje "cero".

El proveedor seleccionado deberá ser siempre el que obtenga el mayor puntaje, según la ponderación de los criterios de evaluación definidos en la presente Compra Ágil, los cuales son definidos en función de la naturaleza del bien o servicio a contratar. No obstante, la normativa señala que en caso de que el proveedor seleccionado no corresponda a la oferta más económica, se deberá indicar los motivos de la selección en el Sistema de Información.

En caso de empate en el puntaje final, los criterios de desempate serán los siguientes:

- Menor precio

Proveedor que ingresó primero cotización en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

LA ADQUISICIÓN SE FORMALIZARÁ MEDIANTE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

PAGO:

El pago se realizará por trasferencia electrónica, efectuándose a través del sistema de pago centralizado, que establece el pago a 30 días corridos contados desde la fecha de publicación en el sistema de gestión DTE (Documento tributario electrónico) Asimismo, el proveedor debe enviar el archivo XML de la factura a la casilla de recepción dipresrecepcion@custodium.com, el no envío de este archivo dentro de las 72 horas desde la emisión, genera el reclamo de la factura.

La factura debe ser certificada y comprobada a plena satisfacción de la recepción de los bienes o servicios contratados y el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las Bases Técnicas.

El proveedor deberá facturar de acuerdo a los siguientes datos:
Señor (es): DIRECCIÓN REGIONAL GENDARMERÍA PUERTO MONTT
Rut: 61.004.098-5
Giro: Fiscal
Dirección: Av. Presidente Ibáñez 600 Edificio Sector Justicia 5º piso

Comuna: Puerto Montt
Región de Los Lagos

Previo a la presentación de la Factura, Gendarmería de Chile deberá registrar en el Sistema de Información la entrega de los bienes o la fecha de cumplimiento de la prestación de servicios, además de la recepción conforme de éstos por parte de la Contraparte Técnica; para lo cual se deberá suscribir la respectiva "Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios". Conforme a lo instruido a través del Oficio Circular N°80 de fecha 17.02.2025.

CONTRAPARTE TÉCNICA:

1.- El Funcionario que actuará como Contraparte Técnica será: Rodrigo Díaz Barría.
2.- Cargo: encargado de Logística, Adquisiciones y Bienes Nacionales.
3.- Área Administrativa C.D.P de Castro.
4.- Teléfono: **+56 65 2 537310**
5.- Correo Electrónico: rodrigob.diaz@gendarmeria.cl
6.- Ubicado en calle Monjitas N°733, Castro Chiloé, Región de Los Lagos.

MULTAS Y SANCIONES: En casos de incumplimiento en la entrega de los productos, prestación del servicio, o en las especificaciones técnicas contratadas, según sea el caso, debido a causas imputables al proveedor, Gendarmería de Chile cobrará una multa, por cada día corrido, equivalente al 1,5% sobre el monto correspondiente al incumplimiento de la contratación (I.V.A. incluido), por un máximo de 20 días corridos, so pena de facultar al Servicio a resolver administrativamente la contratación, aplicando las sanciones correspondientes.

Se considerarán como incumplimientos:

- Atraso total o parcial en la entrega o prestación pactada.
- Ejecución de los servicios a tiempo, pero en forma parcial o en menor cantidad a la ofertada y contratada.
- Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas, lo que será evaluado por la contraparte técnica designada por Gendarmería de Chile.

El cálculo de las multas se efectuará, cuando sea el caso, sobre el monto incumplido, por lo que en ningún caso se podrá multar sobre productos o servicios que hayan sido oportunamente entregados o prestados.

Multa mínima a aplicar: En caso de que el monto de la multa determinada en base al procedimiento señalado en el presente artículo sea inferior a 1 UTM, siempre se sancionará con este valor.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 30% del monto total de la contratación, I.V.A incluido. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá ponerle término anticipado a la contratación.

La aplicación de esta multa se efectuará por el Servicio administrativamente, sin forma de juicio y en el evento que el proveedor no la pagare, se cobrará de los pagos que se encuentren pendientes, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal.

No se aplicará multa si el atraso es imputable a Gendarmería de Chile, o si ha ocurrido por caso fortuito o fuerza mayor, lo cual deberá ser suficientemente acreditado por el proveedor en la forma y dentro del plazo señalado en el inciso siguiente.

Verificado el incumplimiento, el Servicio comunicará al proveedor los hechos que motiven la aplicación de la multa, sin indicar su monto, a fin de que en forma previa a la dictación del acto administrativo que le dé curso, éste pueda entregar los antecedentes y argumentos que estime pertinentes.

La comunicación referida en el punto anterior tendrá la forma de Oficio Ordinario, el cual será notificado mediante su publicación en el Portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificado dentro del plazo de 24 horas contadas desde dicha publicación, sin perjuicio de remitirse correo electrónico informando tal situación.

Notificado dicho oficio al proveedor, éste dispondrá de 05 días hábiles para presentar sus descargos al correo

electrónico que la Institución disponga, junto con los antecedentes que acrediten sus fundamentos.

Los descargos presentados, serán resueltos por el jefe del Departamento de Logística o su símil en Direcciones Regionales y Escuela de Gendarmería, quienes podrán, si la materia en discusión lo requiere, solicitar pronunciamiento de carácter técnico a la Unidad Requirente, pudiendo acoger total o parcialmente los fundamentos dados por el proveedor o bien rechazarlos y confirmar la multa respectiva.

En definitiva, en el caso que el Servicio determine cursar o no la multa y ya sea total o parcialmente, ello se formalizará a través de un acto administrativo fundado que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren y que será notificado al proveedor por correo electrónico. Para realizar la referida notificación, se deberá considerar el correo electrónico que los proveedores informen, en el módulo de proveedores del portal Mercado Público. Sin perjuicio de lo anterior cabe señalar que la notificación mediante correo electrónico no obsta a que las citadas resoluciones deban publicarse siempre en el portal www.mercadopublico.cl, y en caso de que modifiquen o pongan término anticipado a un contrato, deberán publicarse a más tardar dentro de 24 horas de dictadas. Respecto de este acto administrativo el proveedor podrá ejercer los recursos contemplados en la Ley N° 19.880, en la forma que dicho cuerpo normativo dispone.

El plazo para pagar la multa será de 10 días corridos, contados desde la notificación del acto administrativo que la haya cursado; en caso de no efectuarse el pago, se faculta de manera irrevocable a Gendarmería de Chile para hacer efectiva dicha multa sobre el próximo estado de pago, o de no existir estados de pago pendientes.

En caso de **RECHAZO DE LOS PRODUCTOS**, por incumplimiento de lo ofrecido por la empresa, ésta tendrá la obligación de corregir las falencias y realizarlo nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a **03 días hábiles**, contado desde la fecha de notificación del rechazo, después del cual podrá resolverse administrativamente la contratación, sin perjuicio de aplicar los porcentajes diarios señalados anteriormente.



RODRIGO DIAZ BARRIA
TECNICO
ENCARGADO DE LOGISTICA E INVENTARIO
CDP DE CASTRO